

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת פנינה תמנו
דוד ביטן
שלי טל מירון
קטי קטרין שטרית
יצחק קרויזר
משה טור פז
אלון שוסטר
שרן מרים השכל
מתן כהנא
ולדימיר בליאק
עודד פורר
יוליה מלינובסקי
ששון ששי גואטה
מירב בן ארי
זאב אלקין

4261/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לדמי לידה עבור משרתות מילואים), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 48 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 48, בהגדרה "היום הקובע", אחרי "התביעה לדמי לידה" יבוא "לעניין מבוטחת שהיתה בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות מילואים, התשס"ח–2008² – היום האחרון שבו היתה המבוטחת בשירות מילואים בהיותה בהריון שנסתיים בלידה שלגביה מוגשת התביעה לדמי לידה".

דברי הסבר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), קובע בפרק ג', בין השאר, תנאים לזכאות לדמי לידה ליולדת שהם גמלה מחליפת שכר בשל אובדן הכנסתה מעבודה או מעסק או משלח יד

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

עקב הלידה. החוק קובע את תנאי הזכויות לקבלת דמי לידה, את אופן חישוב דמי הלידה, ואת משך התקופה שבעדה ישולמו דמי הלידה.

סעיף 48 לחוק מגדיר את היום הקובע לתחילת קבלת דמי לידה. שירות מילואים אינו נחשב כיום קובע. משמעות הדבר כי אישה אשר התייצבה למילואים ועזבה את ביתה ועיסוקיה למען טובת המדינה בעודה בהריון, עלולה לאבד את זכויותיה לדמי לידה. כדי לתת מענה למצב זה, מוצע להחשיב את תקופת המילואים כתקופת מזכה לדמי לידה אף אם היום הקובע חל בתקופת שירות המילואים. הצעת חוק זו נכתבה בסיוע שדולת הנשים בישראל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו בשבט התשפ"ד (05.02.2024)